

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

(Áp dụng với dịch vụ vận tải trả sau)

Nguồn: <https://www.greensm.com/vn-vi/terms-policies/general?terms=9>

PHỤ LỤC 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

(Áp dụng với dịch vụ vận tải trả sau)

(Phụ lục Điều khoản này đính kèm và là một phần của Điều khoản sử dụng)

Điều Khoản Chung (“ĐKC”) này áp dụng cho Khách Hàng (“KH”) sử dụng dịch vụ vận tải trên Ứng Dụng Green SM (“APP”) - được quản lý, điều hành bởi Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM (“GSM”). KH và GSM được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

KH và/hoặc Người Sử Dụng (“NSD”) đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho GSM yêu cầu dịch vụ, NSD/KH đã đọc, chấp nhận và tuân thủ đầy đủ ĐKC này, các quy chế, điều khoản sử dụng, quy tắc ứng xử, chính sách, thông báo được GSM công bố trên APP và Website của GSM (gọi chung là “Điều Khoản Sử Dụng” hay “ĐKSD”) khi kết nối sử dụng Dịch Vụ qua APP.

ĐKSD, ĐKC là một phần không tách rời của Hợp Đồng giữa KH và GSM về việc cung cấp Dịch Vụ (“Hợp Đồng”). Nếu có nội dung bất kỳ trong ĐKSD mâu thuẫn với Hợp Đồng, Hợp Đồng được ưu tiên áp dụng.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. “Bảng Tổng Hợp Phí” là tổng hợp phí Dịch Vụ và các chi phí khác mà KH phải trả GSM trong mỗi Kỳ Đối Soát.

1.2. “Chuyến Xe” là một hành trình vận chuyển được xác định bởi điểm đón và một/các điểm trả, hoặc điểm nhận và giao hàng hóa do Tài Xế và KH hoặc NSD xác lập qua APP.

1.3. “Dịch Vụ” là dịch vụ vận chuyển được kết nối qua APP, bao gồm nhưng không giới hạn (a) vận tải hành khách bằng xe ô tô điện, (b) vận chuyển hành khách bằng xe máy điện, (c) vận chuyển hàng hóa bằng xe máy điện. GSM có thể điều chỉnh Dịch Vụ và công bố trên APP và/hoặc Website của GSM.

1.4. “Hạn Mức” là dư nợ tối đa mà GSM dành cho KH theo Hợp Đồng để sử dụng Dịch Vụ trước và thanh toán sau.

1.5. “Kỳ Đối Soát” là kỳ tổng hợp và đối chiếu Phí Dịch Vụ, được tính từ 0h00 phút ngày 23 tháng trước đến 22h59 phút ngày 22 của tháng đối soát.

1.6. “Mức Chiết Khấu” là phần trăm (%) chiết khấu thương mại giảm Phí Dịch Vụ mà GSM áp dụng cho KH cho từng loại Dịch Vụ quy định tại Hợp Đồng.

1.7. “Người Sử Dụng” hay “NSD” là người được KH cho phép và trực tiếp sử dụng Dịch Vụ theo Hợp Đồng giữa GSM và KH.

1.8. “Phương Tiện” là xe ô tô điện dưới 09 (chín) chỗ ngồi và/hoặc xe máy điện thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền khai thác kinh doanh của GSM hoặc đối tác hợp tác với GSM đủ điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật, được GSM sử dụng hoặc chấp thuận cho tham gia cung cấp Dịch Vụ.

1.9. “Tài Khoản Quản Lý” hay “TKQL” là tài khoản định danh KH do GSM cung cấp để KH quản lý, theo dõi TKUD, Thẻ Green SM của NSD.

1.10. “Tài Khoản Ứng Dụng” hay “TKUD” là tài khoản định danh của NSD, được thiết lập, quản lý bởi TKQL. Để làm rõ, NSD sẽ tải và cài đặt APP, đăng ký và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn trên APP.

1.11. “Tài Xế” hay “TX” là người điều khiển Phương Tiện thực hiện Chuyển Xe, có đủ điều kiện hành nghề lái xe theo quy định pháp luật, đã đăng ký và được GSM chấp thuận để tham gia cung cấp Dịch Vụ.

1.12. “Thẻ Green SM” là thẻ vật lý định danh KH/ NSD được thiết lập theo Hợp Đồng. Để làm rõ, NSD sẽ sử dụng Thẻ Green SM để thanh toán Phí Dịch Vụ sau khi kết thúc Chuyển Xe.

1.13. “Mã Pin” là mã 6 số do hệ thống của GSM khởi tạo ngẫu nhiên cho NSD gắn với Thẻ Green SM cụ thể và được NSD cung cấp cho tài xế khi sử dụng Thẻ Green SM để xác nhận và thanh toán cước Chuyển Xe.

2. PHÍ DỊCH VỤ, MỨC CHIẾT KHẤU, ĐẶT CỌC, ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN

2.1. Đặt Cọc

2.1.1. Để đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện Hợp Đồng của KH, KH phải đặt cọc cho GSM một khoản tiền quy định tại Mục 6 Điều 1 Hợp Đồng (“Tiền Cọc”) trong 10 ngày làm việc từ ngày ký Hợp Đồng và duy trì Tiền Cọc trong suốt Thời Hạn.

2.1.2. Trong 30 ngày từ ngày (i) Dịch Vụ bị ngừng cung cấp, hoặc (ii) hoàn thành công nợ tồn đọng, tùy thời điểm nào đến sau, GSM hoàn trả Tiền Cọc cho KH sau khi trừ các khoản KH phải trả cho GSM (bao gồm nhưng không giới hạn Phí Dịch Vụ, phạt vi phạm và các nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng). Tiền Cọc không được tính lãi trong suốt thời hạn Hợp Đồng và thời hạn giải quyết tranh chấp (nếu có). Nếu Tiền Cọc ít hơn khoản tiền phải trả, KH phải thanh toán phần còn thiếu theo yêu cầu bằng văn bản của GSM.

2.2. Phí Dịch Vụ

2.2.1. Phí Dịch Vụ của từng Chuyển Xe được xác định theo chính sách chung của GSM có hiệu lực từng thời điểm đối với từng loại Dịch Vụ, Phí Dịch Vụ được hiển thị trên APP. Để làm rõ, khi NSD đồng ý bắt đầu Chuyển Xe, được hiểu rằng KH/NSD chấp nhận Phí Dịch Vụ được tính bởi APP, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các ĐKSD.

2.2.2. Phí Dịch Vụ:

- Đã gồm thuế GTGT theo quy định pháp luật và phí nền tảng (nếu có)

- Chưa gồm: phí cầu đường, phà, bến bãi. Các chi phí này không tính vào Phí Dịch Vụ khi tính chiết khấu tại Điều 2.3 dưới đây nhưng được đối soát cùng Phí Dịch Vụ. GSM hoặc người được GSM ủy quyền chi hộ KH các phí cầu đường, phà, bến bãi của từng Chuyển Xe cho đơn vị thụ hưởng và GSM sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho khoản phí này, sau đó KH phải thanh toán cho GSM cùng Phí Dịch Vụ theo quy định tại Điều 2.6 của ĐKC này.

2.3. Mức Chiết Khấu

2.3.1. Mức Chiết Khấu được tính trên Phí Dịch Vụ của từng Chuyển Xe và được quy định tại Hợp Đồng. GSM có thể điều chỉnh Mức Chiết Khấu và thông báo cho KH bằng văn bản hoặc email trong 30 ngày trước ngày áp dụng.

2.3.2. Số tiền chiết khấu sẽ được tính và ghi nhận trên hóa đơn GTGT được GSM cung cấp cho KH.

2.4. Chính sách công nợ

2.4.1. GSM đồng ý áp dụng chính sách công nợ cho KH với Hạn Mức được nêu tại Hợp Đồng. Chính sách này được áp dụng trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp Đồng.

2.4.2. Nếu Phí Dịch Vụ và các khoản phụ phí (nếu có) phát sinh trong Kỳ Đối Soát (trước khi áp dụng chiết

khẩu) của KH vượt Hạn Mức thì GSM có quyền tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ. KH phải thanh toán toàn bộ công nợ phát sinh cho GSM hoặc gửi GSM và được GSM chấp thuận đề nghị tăng Hạn Mức cho Kỳ Đối Soát đó bằng văn bản để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Để làm rõ, GSM có toàn quyền quyết định việc đồng ý với đề nghị này của KH hay không.

2.5. Đối soát

2.5.1. Trong 02 ngày làm việc (sau khi kết thúc Kỳ Đối Soát hoặc kết thúc Dịch Vụ theo gói), GSM lập và gửi email cho đầu mối của KH Bảng Tổng Hợp Phí (gồm cả các khoản chiết khấu theo Điều 2.3 ĐKC) của Kỳ Đối Soát liền trước đó hoặc của lần cung cấp Dịch Vụ trọn gói. Bảng Tổng Hợp Phí được xác định dựa vào số liệu của các Chuyến Xe hoàn thành, Phí Dịch Vụ và các khoản phí quy định tại Điều 2.2 ĐKC này được ghi nhận tại hệ thống của GSM.

2.5.2. KH có 03 ngày từ khi nhận được Bảng Tổng Hợp Phí để xem xét và phản hồi email cho GSM. KH có quyền tra cứu danh sách các Chuyến Xe và phí, chi phí tương ứng bằng TKQL. Quá thời hạn trên mà GSM không nhận được phản hồi từ KH thì được xem là KH đã đồng ý với Bảng Tổng Hợp Phí của GSM và GSM sẽ xuất hóa đơn GTGT cho KH.

2.5.3. Việc KH xác nhận (hoặc quá thời hạn nhưng không phản hồi) về Bảng Tổng Hợp Phí quy định tại Điều 2.5.2 trên được xem là các Bên đã nghiệm thu Dịch Vụ cho thời gian tương ứng.

2.5.4. Nếu Các Bên không thể thống nhất được toàn bộ số liệu của Bảng Tổng Hợp Phí trong thời hạn nêu tại Điều 2.5.2, GSM sẽ xuất hóa đơn theo số liệu tại Bảng Tổng Hợp Phí mà GSM gửi. KH phải thanh toán toàn bộ theo hóa đơn GTGT do GSM lập trong thời hạn nêu tại Điều 2.6.1 ĐKC này. Các Bên sẽ tiếp tục trao đổi về phần số liệu chưa thể thống nhất trong Kỳ Đối Soát tiếp theo, khoản chênh lệch (nếu có) sẽ được đối trừ vào Kỳ Đối Soát tiếp theo và điều chỉnh hóa đơn GTGT (nếu có).

2.6. Thanh toán

2.6.1. KH phải thanh toán bằng chuyển khoản cho GSM Phí Dịch Vụ và các chi phí khác theo hóa đơn GTGT do GSM xuất trong 05 ngày làm việc từ khi KH nhận được hóa đơn của GSM nhưng không muộn hơn ngày 15 hàng tháng.

2.6.2. GSM sẽ xuất hóa đơn cho KH theo Điều 2.5 ĐKC cho mọi trường hợp sử dụng Dịch Vụ theo hồ sơ “Doanh nghiệp” trên APP, kể cả khi NSD đã thanh toán Phí Dịch Vụ của Chuyến Xe khi kết thúc Chuyến Xe bằng các phương thức thanh toán khác ngoài phương thức Hạn Mức.

2.6.3. Nếu KH chậm thanh toán, KH phải trả thêm khoản lãi chậm thanh toán như sau:

Số tiền lãi chậm trả = Số tiền phải trả x 0,05% x Số ngày chậm trả.

Trong đó:

- Số tiền phải trả: tổng Phí Dịch Vụ và các chi phí phát sinh theo hóa đơn do GSM phát hành trừ Tiền Đặt Cọc (nếu có);

- Số ngày chậm trả: là ngày theo dương lịch được tính từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày KH thanh toán thực tế cho GSM.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của GSM

3.1.1. Cung cấp Dịch Vụ cho KH theo đúng Hợp Đồng, ĐKSD và pháp luật.

3.1.2. Đảm bảo TX có Giấy phép lái xe phù hợp với Phương Tiện, còn giá trị sử dụng, có thái độ phục vụ

chuyên nghiệp, lịch sự, tuân thủ thời giờ, lịch trình theo yêu cầu của KH, tuân thủ luật giao thông đường bộ.

3.1.3. Phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật. KH sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu Phương Tiện (hoặc phần phụ kiện bất kỳ của Phương Tiện) bị mất.

3.1.4. GSM/TX sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại mà NSD gặp phải trong Chuyển Xe do lỗi của GSM.

3.2. Quyền và Nghĩa vụ của KH

3.2.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho GSM theo Hợp Đồng, ĐKSD và các thỏa thuận khác có liên quan giữa hai Bên.

3.2.2. Yêu cầu GSM giải thích và chỉnh sửa nếu có sai sót khi tính Phí Dịch Vụ và các chi phí khác theo quy định tại Điều 2.5.2 của ĐKC này.

3.2.3. Bồi thường cho GSM nếu NSD gây ra thương tích cho TX hoặc các thiệt hại về tài sản của GSM (làm hỏng, gãy, cháy, trầy, vỡ các chi tiết trên xe v.v.). GSM hoặc các đơn vị sửa chữa do GSM chỉ định quyết định giá trị bồi thường.

4. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

4.1. Hợp Đồng có hiệu lực trong thời hạn nêu tại Mục 2 Điều 1 Hợp Đồng (“Thời Hạn”).

4.2. Trước ngày cuối cùng của mỗi Thời Hạn ít nhất 07 ngày làm việc, GSM có trách nhiệm thông báo cho KH về việc Hợp Đồng sắp hết hạn và cung cấp cho KH lựa chọn gia hạn hoặc chấm dứt Hợp Đồng.

4.3. Thời Hạn sẽ được tự động gia hạn thêm 12 (mười hai) tháng và không bị giới hạn số lần tự gia hạn nếu không Bên nào có văn bản thông báo từ chối gia hạn Hợp Đồng trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày trước ngày cuối cùng của mỗi Thời Hạn.

4.4. Hợp Đồng chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

4.4.1. Một Bên có văn bản thông báo chấm dứt cho Bên kia trước ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt.

4.4.2. Các Bên đồng ý chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản.

4.4.3. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức nếu Bên còn lại vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng và không sửa chữa, khắc phục được trong thời hạn 10 (mười) ngày từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm.

4.5. Khi chấm dứt Hợp Đồng, Các Bên phải:

4.5.1. Tất toán các khoản nợ còn lại giữa Các Bên liên quan đến Dịch Vụ theo quy định tại Hợp Đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt.

4.5.2. Giải quyết các đối soát, tra soát, khiếu nại có liên quan đến Dịch Vụ trong 30 ngày kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt.

4.5.3. Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 4.2.3 trên, Bên vi phạm sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại thực tế, trực tiếp mà bên kia phải chịu, đồng thời chịu phạt vi phạm 8% giá trị nghĩa vụ bị vi phạm.

5. BẤT KHẢ KHÁNG

5.1. GSM, KH và/hoặc NSD sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện Hợp Đồng (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại ĐKC nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng (“SKBKK”) bao gồm nhưng không

hạn chế: Bảo lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước, dịch bệnh hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

(a) Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi SKBKK, dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại;

(b) Trong 03 ngày từ ngày xảy ra SKBKK, Bên bị ảnh hưởng bởi SKBKK phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia, nêu chi tiết về SKBKK, các biện pháp đã tiến hành để phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch và biện pháp khắc phục.

(c) Trừ khi GSM có ý kiến khác bằng văn bản, KH và/hoặc NSD vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị SKBKK gây trở ngại

6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

6.1. Ngoại trừ SKBKK, việc một Bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng các nghĩa vụ theo Hợp Đồng, Bên vi phạm phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm và bồi thường cho Bên còn lại mọi thiệt hại thực tế trực tiếp phát sinh do hành vi vi phạm gây ra.

6.2. Các khoản hoàn tiền, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo Hợp Đồng phải được thực hiện trong 10 ngày từ ngày nhận được yêu cầu.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN

7.1. KH và GSM cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng chấm dứt, Bên Nhận phải tuyệt đối bảo mật các thông tin mật ("Thông Tin Mật") (Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng; bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ; các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên Nhận theo bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng). Theo đó, Bên Nhận không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định tại Điều 7.2 dưới.

7.2. Nghĩa vụ bảo mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:

(i) đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;

(ii) được cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên Nhận để thực hiện Hợp Đồng, với điều kiện Bên Nhận phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật nêu trên;

(iii) được Bên Nhận nhận từ một bên thứ ba không liên quan tới Hợp Đồng mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc

(iv) được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử đối với Bên Nhận.

7.3. Bên Nhận đồng ý rằng việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên Nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại với mức không thấp hơn Giá trị Hợp Đồng.

8. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Đầu mối của mỗi Bên để trao đổi và hỗ trợ trong quá trình thực hiện Hợp Đồng được mỗi Bên thông báo cho Bên còn lại trong 01 ngày làm việc từ ngày ký Hợp đồng hoặc khi có điều chỉnh. Thông tin của đầu mối gồm: Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email và sẽ được thông báo từ các email sau:

- GSM: "v.ketoan-gsm@greensm.com" và/hoặc "v.b2b@greensm.com "

9. QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

9.1. KH không thực hiện hoặc thông qua bên thứ ba thực hiện hành vi hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với nhân sự GSM. Nếu phát hiện hành vi đòi hối lộ, KH phải thông báo ngay qua Email: v.thanhtraGSM@greensm.com

9.2. Nếu KH vi phạm quy định này, GSM có quyền: (i) Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc cấm tham gia các gói thầu khác; (ii) Hủy các phê duyệt liên quan đến Hợp Đồng; (iii) Phạt vi phạm 150.000.000 VNĐ/lần hoặc 10% giá trị Hợp Đồng, tùy thuộc số tiền nào lớn hơn; và/hoặc (iv) chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức; (iv) Yêu cầu hoàn trả khoản đã nhận, bồi thường thiệt hại và các chế tài khác theo Hợp Đồng; (v) Chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

9.3. KH cam kết miễn trừ trách nhiệm cho GSM và bồi thường mọi thiệt hại, bao gồm chi phí hành chính, pháp lý và các chi phí liên quan nếu vi phạm quy định pháp luật về hối lộ.

10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. ĐKSD, ĐKC, Hợp Đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKSD, ĐKC, Hợp Đồng sẽ được giải quyết trước qua thương lượng. Nếu thương lượng, đàm phán không thành công trong 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định pháp luật.